

1501812-13.2020.8.26.0548

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/02/2022

... e, por esse motivo, optou por praticar o tráfico de drogas.

Além disso, os policiais militares relataram em juízo que efetuavam patrulhamento de rotina quando avistaram o réu em atitude típica de tráfico de drogas, tendo em vista que o observaram repassar algo aos ocupantes de um veículo. Disseram que, efetuada a abordagem, verificaram que se tratava de cocaína, bem como ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

1ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

1501812-13.2020.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501812-13.2020.8.26.0548

Classe - Assunto:

Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VITORIO OLIVEIRA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Autos n.º 703/2020

Vistos etc.,

I - VITORIO OLIVEIRA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, porque, no dia 13 de julho de 2020, por volta das 23h00min, na Rua Manganês, próximo ao n.º 257, Vila Rica, nesta cidade e comarca de Campinas, guardava e tinha em depósito, para fim de tráfico, 02 (dois) invólucros de cocaína, substância entorpecente causadora de dependência física e/ou psíquica, o que fazia sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Foi designada audiência para a apresentação de proposta de acordo de não persecução penal (fls. 92).

A audiência designada não se realizou diante do não comparecimento do acusado, que foi preso por outro feito e teve retirada a proposta de acordo (fls. 145 e 158).

O réu foi notificado (fls. 163) e apresentou defesa prévia (fls. 168/169).

A denúncia foi recebida por decisão de 02 de fevereiro de 2021, tendo sido designada audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento (fls. 174/175).

O réu foi pessoalmente citado (fls. 193).

A audiência designada não se realizou diante do não comparecimento do réu (fls. 225), tendo sido designada nova data para a sua realização (fls. 228).

Como medida de instrução criminal, em audiência realizada em 02 de fevereiro p.p., foram ouvidas duas testemunhas de acusação e, ao final, interrogado o réu

(depoimento colhido pelo método de videoconferência por intermédio da plataforma MICROSOFT TEAMS – SAJ fls. 285).

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação. A Defesa pugnou pela absolvição e, em tese alternativa, em caso de condenação, pleiteou: a) a fixação da pena no mínimo legal; b) o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa; c) a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo; d) a fixação do regime aberto para cumprimento de pena, com a sua substituição por uma pena restritiva de direitos; e e) a possibilidade de apelar em liberdade (fls. 286/288).

É o relatório.

Decido.

II – A presente ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada nos autos por intermédio do Auto de Exibição e Apreensão de fls. 20, Laudos de Exame Químico-Toxicológico de fls. 83/85 e Guia de Depósito Judicial de fls. 86.

Quanto à autoria, o réu confessou a prática delitiva em juízo; disse que na ocasião dos fatos passava por necessidades financeiras e, por esse motivo, optou por praticar o tráfico de drogas.

Além disso, os policiais militares relataram em juízo que efetuavam patrulhamento de rotina quando avistaram o réu em atitude típica de tráfico de drogas, tendo em vista que o observaram repassar algo aos ocupantes de um veículo. Disseram que, efetuada a abordagem, verificaram que se tratava de cocaína, bem como que no automóvel se encontravam rapazes que admitiram a compra do entorpecente. Afirmaram que o réu tinha em suas mãos R\$ 30,00 (trinta reais) e mais R\$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) em um de seus bolsos. Além disso, asseveraram que localizaram outras duas porções de cocaína jogadas ao solo, semelhantes àquelas que haviam sido entregues pelo réu. Por fim, o reconheceram em audiência.

Inicialmente, vislumbro ser possível a condenação do réu com supedâneo no depoimento dos policiais militares, que foram coerentes e harmônicos ao descreverem as etapas que resultaram no flagrante do tráfico de drogas, especialmente com o acompanhamento do “modus operandi” do acusado e a localização do entorpecente.

Portanto, não há razão para negar crédito às palavras dos agentes que efetuaram a prisão, que motivo algum teriam para incriminar indevidamente o réu.

Nesse sentido, entendimento do STJ: “Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.” (STJ – Habeas Corpus 191288/SP – 5ª Turma - Rel. Min. Jorge Mussi, julgamento em 31/05/2011)

Ademais, a dinâmica observada pelos policiais é elemento apto a evidenciar que o entorpecente apreendido se destinava à entrega ao consumo de terceiras pessoas, sobretudo em razão da abordagem de usuários da droga e da localização de quantia em dinheiro com o réu.

No mais, é irrelevante que nenhum usuário tenha sido ouvido em juízo.

Como se sabe, o tipo penal previsto no artigo 33 da Lei de Tóxicos é de conteúdo múltiplo ou variado, uma vez que a norma descreve diversas condutas alternativas.

Ainda, por se tratar de um crime de mera conduta, sua consumação se faz com a prática de uma das condutas descritas no tipo. No caso em tela, a conduta realizada pelo réu foram as de “guardar” e “ter em depósito”.

Finalmente, observo não constar dos autos qualquer informação que indique ter sido o réu coagido ou intimidado a confessar. Ademais, a confissão ofertada se encontra em harmonia com os demais elementos probatórios e constitui componente seguro de convicção.

Neste sentido: “A confissão judicial isenta de vícios e coações, fornece elemento seguríssimo de prova, que por si só serve de lastro a condenação, exceto se provada sua insinceridade por outros elementos de convicção, sem o que a prova incriminatória se apresenta sólida e robusta, autorizando a confirmação do édito condenatório, visto que, como explica JÚLIO FABBRINI MIRABETE, 'a confissão livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos'.” (TJ-SP – Ap. nº

0042103-23.2010.8.26.0050 - Rel. Des. LAURO MENS DE MELLO - 8ª Câmara de Direito Criminal - j. 30/04/2015)

Desta forma, diante das provas apuradas neste processo, a condenação do réu é de rigor.

Feita essa última observação, passo, agora, à dosagem da pena.

PENA. O réu é primário (certidão de fls. 48). Atenta a essas circunstâncias e às diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo-lhe a pena segregativa de 05 (cinco) anos de reclusão e a pena pecuniária de 500 (quinhentos) dias-multa, calculado o seu valor unitário no mínimo legal, devidamente corrigido. Fixei o "quantum" unitário da pena pecuniária no mínimo legal em razão da modesta situação econômica do réu, que se declarou desempregado (fls. 26). Apesar de sua menoridade relativa e de sua confissão em juízo, é inviável a fixação da pena abaixo do mínimo legal, em virtude do disposto na Súmula 231 do STJ, do seguinte teor: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Ademais, levando em consideração o disposto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, observando-se que o peso líquido do tóxico apreendido não é expressivo - 2,5g (dois gramas e meio) - e, mais uma vez, que o réu é primário e não há prova nos autos no sentido de que ele se dedique à atividade ou organização criminosa, OPTO por reduzir ambas as penas de 2/3 (dois terços), o que dá, como pena final, corporal e pecuniária, 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. No mais, acompanhando o entendimento do STF que estabeleceu que o tráfico privilegiado de drogas NÃO constitui crime de natureza hedionda, tendo, inclusive, sido cancelada a Súmula 512 do STJ, OPTO por substituir a pena corporal por restritiva de direitos. Assim, a substituição se dará por 02 (duas) penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, § 2º, segunda parte, do Código Penal, pelo mesmo período da condenação (01 ano e 08 meses), fixadas elas em prestação de serviços à comunidade (artigo 46 do Código Penal) e interdição temporária de direitos - proibição de frequentar determinados lugares, tais como bares, casas de prostituição e locais de má reputação (artigo 47, inciso IV, do Código Penal), mantida a pena pecuniária no patamar já fixado.

III - Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o acusado VITORIO OLIVEIRA SILVA, qualificado nos autos (R.G. n.º 66.438.101 - IIRGD - fls. 117/120), à pena de prestação de serviços à comunidade, à razão de 01 (uma) hora de tarefa por dia de condenação (artigo 46, § 3º, do Código Penal), bem como à interdição temporária de direitos - proibição de frequentar determinados lugares, como bares, casas de prostituição e locais de má reputação, pelo mesmo período da condenação (01 ano e 08 meses), nos termos do artigo 47, inciso IV, do Código Penal, tudo sob pena de conversão (artigo 44, § 4º, do C.P.), bem como à pena pecuniária consistente no pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos, nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06. Na hipótese de descumprimento injustificado da restrição imposta (artigo 44, § 4º do Código Penal), deverá o acusado iniciar o cumprimento da pena corporal no regime aberto (artigo 33, § 2º, letra "c", c.c. o § 3º desse mesmo artigo).

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no livro "Rol dos Culpados". Decreto a perda da quantia apreendida com o acusado (R\$ 85,00 - oitenta e cinco reais - Guia de Depósito Judicial de fls. 86) em favor da União, o que faço com fundamento no artigo 63 da Lei n.º 11.343/06, fazendo-se as devidas anotações e comunicações.

Custas pelo acusado (artigo 4º, § 9º, letra "a", da Lei n.º 11.608/03), ressalvado o disposto no artigo 12 da Lei n.º 1.060/50.

P. R. I. C.

Campinas, 08 de fevereiro de 2022.

PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA